

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๑๗/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๑๓/๒๕๕๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

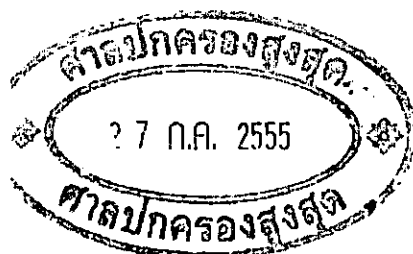
วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองวิศุกก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๐/๒๕๔๙
หมายเลขแดงที่ ๔๔/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครราชสีมา)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญา
ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำพร้อมท่อส่งน้ำดิบ และปรับปรุงระบบท่อ
จำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๕ และหมู่ที่ ๑๖ เป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๓,๙๙๙,๐๐๐ บาท
แบ่งชำระเป็น ๒ งวด งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๘ ของค่าจ้างตามสัญญา
เป็นเงิน ๑,๑๑๙,๗๒๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบแล้วเสร็จ และงวดที่ ๒
เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗๒ ของค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน ๒,๘๗๙,๒๘๐ บาท
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำในพื้นที่หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๕ และหมู่ที่ ๑๖
และก่อสร้างที่เหลืออื่นๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานแล้วเสร็จ



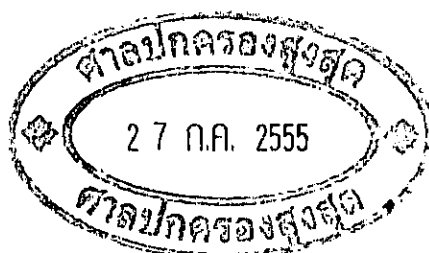
/ตามสัญญา...

ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีกลับชำระค่าจ้างงวดที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีเพียง ๑,๗๖๓,๕๕๙ บาท ค้างจ่ายจำนวน ๑,๑๑๕,๗๒๑ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ตามสัญญาเป็นเวลา ๒๗๙ วัน ซึ่งต้องหักเป็นค่าปรับวันละ ๓,๙๙๙ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่สามารถมอบพื้นที่ก่อสร้างในเนืองงานงวดที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากการ ดันท่อดอดและวางท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ ต้องได้รับอนุญาตจาก กรมทางหลวงก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเข้าใจโดยสุจริตว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ ดังกล่าวแล้ว จึงได้มีการทำสัญญาจ้าง แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ ขออนุญาตต่อแขวงทางหลวงชัยภูมิก่อนทำสัญญาจ้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นขออนุญาต เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างเพียง ๒ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงขอขยาย ระยะเวลาก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาต ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ว่า แขวงทางหลวงชัยภูมิได้อนุญาตแล้วและให้ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการก่อสร้างต่อไป เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานและบันทึกว่า สาเหตุ ที่ก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีขออนุญาตล่าช้า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมชำระเงิน ค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๑๑๕,๗๒๑ บาท โดยอ้างว่าได้หักไว้ชำระค่าปรับ ที่ส่งมอบงานล่าช้า ทั้งๆ ที่เหตุแห่งการล่าช้าเกิดจากความผิดและความบกพร่องของ ผู้ถูกฟ้องคดีเองเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและเป็นการโต้แย้งสิทธิผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดี ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินให้ครบตามสัญญาจ้างแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าก่อสร้างที่เหลือจำนวน ๑,๑๑๕,๗๒๑ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ จนถึงวันฟ้อง คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๘๓,๖๗๙.๐๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๙,๔๐๐.๐๗ บาท

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๑๑๕,๗๒๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

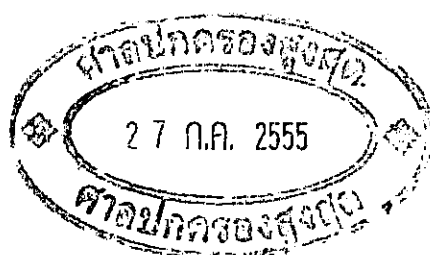


/๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดี...

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยของค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ฟ้องคดีจัดซื้อมาจำนวน ๒๗๔,๘๕๗.๓๑ บาท เพื่อเตรียมจะใช้ในการก่อสร้าง แต่ไม่ได้ก่อสร้าง เนื่องจากเข้าก่อสร้างไม่ได้ตั้งแต่วันสิ้นสุดแห่งสัญญา คือ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒๐,๖๑๔.๒๙ บาท

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี

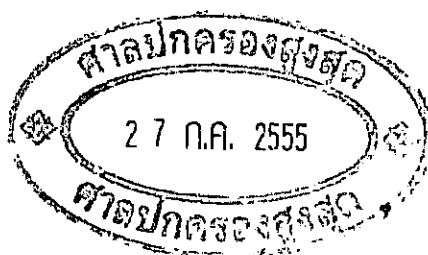
ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เป็นผู้ผิดสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานในงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ชำระค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว สำหรับงานในงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๗๒ ของค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติงานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำในหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๕ และหมู่ที่ ๑๖ ของตำบลนาฝายและการก่อสร้างที่เหลืออื่นๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบและรายการข้อกำหนดในสัญญาจ้าง แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานงวดสุดท้ายคือ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จแต่อย่างใด ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ทำให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากเป็นความผิดและความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างในโรงงานซึ่งจำต้องได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวง ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างงานต้นท่อดลอดถนนลาดยางสายชัยภูมิ-ตาดโตน จำนวน ๒ จุด นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างลอยๆ เนื่องจากงานต้นท่อดลอดถนนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานซึ่งเป็นโรงงานเพียงเล็กน้อยของโรงงานทั้งหมด ส่วนแผนงานหลักคือ การวางท่อส่งน้ำในหมู่บ้านต่างๆ ในสัญญานั้น ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดตักเตือนให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจงานอยู่ตลอดเวลา พบว่าผู้ฟ้องคดีทำงานไปบางช่วง และตาม que ผู้ฟ้องคดีได้ขอขยายเวลาดำเนินการก่อสร้างนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถที่จะขยายเวลาตามที่ขอได้ เนื่องจากปัญหาความล่าช้ามิได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีขออนุญาตต้นท่อดลอดถนนจากกรมทางหลวงแต่อย่างใด และในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการขออนุญาตอยู่นั้น ผู้ฟ้องคดีก็ยังสามารถที่จะดำเนินการในส่วนแผนงานหลักได้โดยไม่ต้องรอการอนุญาตและไม่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดี



/ยังมี...

ยังมีความบกพร่องในส่วนของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ โดยไม่ได้จัดหาวัสดุล่วงหน้าให้เพียงพอต้องรอวัสดุหลายวัน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีขาดการเอาใจใส่ ไม่มีความชำนาญในงาน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นจำนวน ๒๗๙ วัน คิดค่าปรับวันละ ๓,๙๙๙ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๑๑๕,๗๒๑ บาท จึงเป็นการกระทำตามสัญญาถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า เนื่องจากมีงานบางส่วนของงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) กำหนดรูปแบบให้ต้นท่อนอดและวางท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ ของถนนสายชัยภูมิ-ตาดโตน จำนวน ๒ จุด ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงก่อน แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้ขออนุญาตต่อกรมทางหลวง โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มาขออนุญาตเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ก่อนสัญญาจะสิ้นสุดเพียง ๒ วันเท่านั้น ต่อมากรมทางหลวงได้อนุญาตเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ และผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ตามสัญญาได้ อีกทั้งเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีเองที่ขออนุญาตต่อกรมทางหลวงล่าช้า ซึ่งผู้ฟ้องคดีเข้าใจโดยสุจริตว่าผู้ถูกฟ้องคดีคงได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงก่อนแล้ว จึงตกลงเข้าทำสัญญาจ้างฉบับดังกล่าว แต่เมื่อตกลงทำสัญญาจ้างแล้วจึงมาทราบภายหลังว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ขออนุญาตต้นท่อนอดตามรูปแบบต่อกรมทางหลวง อย่างไรก็ตาม ที่งานชิ้นนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจว่าตนเองปราศจากความผิดเหตุใดไม่เลิกจ้างตามกฎหมายหรือตามสัญญา ซึ่งแสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจโดยถ่องแท้ว่าตนเองเป็นผู้ผิดหรือบกพร่อง กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่างานต้นท่อนอดถนนสายชัยภูมิ-ตาดโตน จำนวน ๒ จุด ที่ยังไม่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นงานเพียงส่วนหนึ่งของงาน ซึ่งเป็นงานเพียงเล็กน้อยของงานทั้งหมดนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นข้อกล่าวอ้างที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพราะการต้นท่อนอดถนนและวางท่อประปาในเขตทางหลวง เป็นส่วนหนึ่งในงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ถ้าทำงานส่วนอื่นไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขออนุญาตต่อกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงไม่อนุญาตให้ต้นท่อนอดผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจเบิกค่าจ้างได้เพราะเป็นงานในงวดเดียวกัน และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า

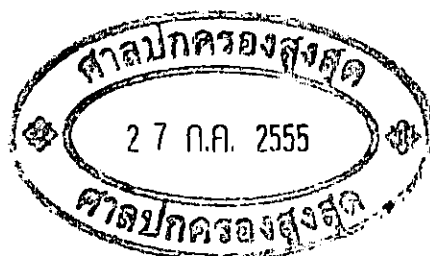


/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถขยายเวลาการดำเนินการก่อสร้างตามที่ผู้ฟ้องคดีขอได้ เนื่องจากปัญหาความล่าช้ามิได้เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นเหตุผลที่ไม่ถูกต้อง เพราะเหตุที่ทำงานล่าช้าเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีเอง เนื่องจากไม่ขออนุญาตดินที่ล่อต่อกรมทางหลวง แต่มาขออนุญาตก่อนสัญญาจะสิ้นสุดเพียง ๒ วัน ซึ่งกรณีนี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะขยายเวลาให้ แต่กลับไม่ดำเนินการ อันเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตเป็นอย่างยิ่ง ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดียังสามารถที่จะดำเนินการในส่วนแผนงานหลักได้โดยไม่ต้องรอการอนุญาตนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีคิดแต่ประโยชน์ในส่วนที่ตนจะได้ แต่ส่วนของผู้ฟ้องคดีจะเกิดความเสียหายอย่างไรหากกรมทางหลวงไม่อนุญาต กลับไม่คิด ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะไม่ดำเนินการก่อสร้าง ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถมอบพื้นที่การก่อสร้างตามเงื่อนไขงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นจำนวน ๒๗๙ วัน รวมเป็นเงิน ๑,๑๑๕,๗๒๑ บาท เป็นการกระทำตามสัญญาถูกต้องตามกฎหมายโดยชอบนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจปรับตามสัญญาได้ เพราะเหตุที่งานล่าช้าไป ๒๗๙ วัน เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีเองที่ขออนุญาตต่อกรมทางหลวงล่าช้าและได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เลยกำหนดวันสิ้นสุดตามสัญญาแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการปรับปรุงระบบประปาบ้านนาฝายล่าช้ากว่าข้อตกลงในสัญญาจ้าง สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีขออนุญาตวางท่อประปาและดินที่ล่อถนนในเขตทางหลวงล่าช้า แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี ทั้งๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ทราบอยู่ว่า ความล่าช้าในการก่อสร้างเกิดจากตนเอง อันเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

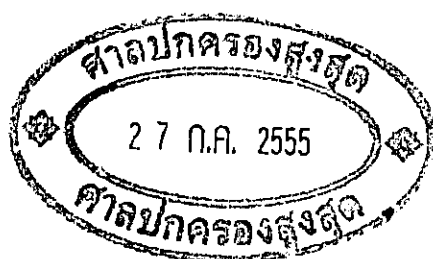
ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างล่าช้าไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีขออนุญาตจากกรมทางหลวงล่าช้าแต่อย่างใด ซึ่งในงวดที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทำให้เหลือระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๒ เพียง ๑๐ วัน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗) และภายใน



/ระยะเวลา...

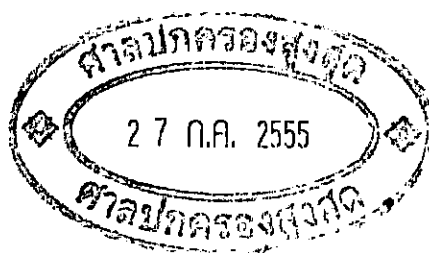
ระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินงานในงานงวดที่ ๒ ในส่วนใดๆ เลย และภายหลังสิ้นสุดสัญญา ผู้ฟ้องคดีก็ทำงานบ้าง หยุดบ้าง จนผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีว่ากรมทางหลวงได้อนุญาตแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ยังใช้เวลาในการดำเนินงานหลายเดือนจึงจะแล้วเสร็จ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะปฏิบัติตามสัญญา เหตุใดจึงไม่ดำเนินงานในงานงวดที่ ๒ ในส่วนแผนงานหลักให้แล้วเสร็จภายในเวลาตามสัญญาจ้าง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ก็เป็นสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะเลิกจ้างหรือไม่ก็ได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เลิกจ้าง ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีความผิดหรือมีความบกพร่องแต่อย่างใด และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งว่าตนจะดำเนินการก่อสร้างและขอขยายเวลาดำเนินการก่อสร้างต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าภายในระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินงานในงานงวดที่ ๒ เลย ถ้าหากปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินงานในงานงวดที่ ๒ ซึ่งเป็นส่วนแผนงานหลักให้แล้วเสร็จ เหลือแต่เพียงในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำลังขออนุญาตจากกรมทางหลวงอยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจจะดำเนินการในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีพึงจะได้รับได้แต่ในเมืองานงวดที่ ๒ ในส่วนที่เป็นแผนงานหลัก ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้ดำเนินการตามสัญญา ก็ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเกิดความเสียหายใดๆ อยู่แล้ว และที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า เหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายเวลาดำเนินการก่อสร้างตามที่ผู้ฟ้องคดีขอไม่ถูกต้องนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการไม่ขยายเวลาดำเนินการก่อสร้างให้ตามที่ผู้ฟ้องคดีขอ เป็นการดำเนินการถูกต้องตามสัญญาแล้ว เพราะผู้ฟ้องคดีได้ขออนุญาตขยายเวลาดำเนินการก่อสร้างภายหลังที่สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้วและเหตุผลข้างไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เกิดจากผู้ฟ้องคดีเอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจึงเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า สัญญาจ้างพิพาทนี้มีกำหนดเวลาทำงานตามสัญญา ๑๒๐ วัน กำหนดเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำเรื่องเพื่อขออนุญาตดินทอหลอดและวางท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ ต่อนายช่างแขวงการทางชัยภูมิ ตามหนังสือ ที่ ชย ๗๖๖๐๑/ว ๘๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเหลือระยะเวลาอีกแค่ ๒ วัน ก็จะครบกำหนดตามสัญญา



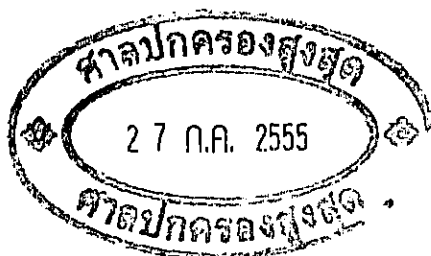
/ซึ่งต่อมา...

ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ชย ๗๖๖๐๓/๒๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘
 แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงหนังสืออนุญาตให้ดินทอหลอดและวางท่อประปาในเขตทางหลวง
 อันเป็นการแจ้งผลการได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวง เมื่อล่วงเลยวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง
 มากกว่า ๔ เดือนแล้ว กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโดยมีอุปสรรค
 และรบกวนสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นความผิดหรือความบกพร่อง
 ที่เกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งงานที่จ้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น เมื่อในระหว่าง
 กำหนดเวลาก่อสร้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดียังส่งมอบพื้นที่ในสภาพที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ
 ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าผู้ฟ้องคดีก็ยังสามารถที่จะ
 ดำเนินการในส่วนแผนงานหลักได้โดยไม่ต้องรอการอนุญาตนั้น ไม่สอดคล้องกับหลักการ
 บริหารจัดการที่ดี ซึ่งหน่วยราชการควรจะมีความพร้อมในการปฏิบัติตามสัญญาให้ถูกต้องก่อน
 แล้วจึงให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนและเป็นคู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาได้ นอกจากนี้
 หากให้ผู้ฟ้องคดีทำการดินทอหลอดและวางท่อประปาในเขตทางหลวงตามจุดที่ผู้ถูกฟ้องคดี
 กำหนดไว้ในแบบแปลนก่อสร้างแนบท้ายสัญญาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รับอนุญาตจาก
 กรมทางหลวง ย่อมเป็นการนำเงื่อนไขในสัญญามายับยั้งคับทางอ้อมให้ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิด
 ตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
 และหากผู้ฟ้องคดีทำการวางท่อประปามาถึงจุดที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ในแบบแปลนก่อสร้าง
 แนบท้ายสัญญาแล้ว แต่ในภายหลัง กลับปรากฏว่า ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินหรือ
 ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๕ ในฐานะผู้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน
 ไม่อนุญาตให้ทำการดินทอหลอดและวางท่อประปาในเขตทางหลวง หรืออนุญาตให้ทำการ
 ดินทอหลอดและวางท่อประปาในเขตทางหลวงในบริเวณอื่นที่มีระยะทางไกลกว่าที่ผู้ฟ้องคดี
 ทำการวางท่อประปามาถึงจุดที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ก็อาจจะมีปัญหาในส่วนอื่นเกิดขึ้นอีก
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือจุดที่จะทำการก่อสร้างต่อไป ระยะและตำแหน่ง
 ในการก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบแปลนก่อสร้างแนบท้ายสัญญาย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย
 ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในส่วนอื่นได้อีก อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีควรต้องทราบอยู่ก่อนการก่อสร้าง
 แล้วว่า การวางท่อประปาและดินทอหลอดถนนในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ จะต้องมีการ
 ขออนุญาตจากแขวงทางหลวงชัยภูมิหรือจากผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๕ ในฐานะ



/ผู้รับมอบ...

ผู้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินเสียก่อน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโดยมีอุปสรรคและรบกวนสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการปฏิบัติตามสัญญาและเป็นการผิดหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งงานที่จ้าง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องขยายกำหนดเวลาก่อสร้างเท่ากับระยะเวลาที่พ้นวันสิ้นสุดสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ต้องขยายกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ชย ๗๖๖๐๓/๒๘๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงการอนุญาตให้วางท่อประปาและดันท่อลอดถนนในเขตทางหลวงรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๑๒๕ วัน โดยที่ข้อเท็จจริงในสำนวนรับกันว่า ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างงานในงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานก่อสร้างในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานในวันเดียวกัน อันเป็นการส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดแล้วเสร็จในสัญญา คือ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๒๗๙ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับผู้ฟ้องคดีวันละ ๓,๙๙๙ บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๑๑๕,๗๒๑ บาท โดยมีได้นำเหตุขัดข้องของผู้ฟ้องคดีในการส่งมอบงานในงวดที่ ๒ มาลดค่าปรับด้วย จึงเป็นการปรับผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๒๕ วัน วันละ ๓,๙๙๙ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๘๗๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๘๗๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้งค่าจ้างก่อสร้างดังกล่าวเป็นการชำระหนี้ที่มีกำหนดชำระเมื่อมีการส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ค่าจ้างก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงบางส่วน ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างจึงได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ชย ๗๖๖๐๑/๘๘๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมคืนเงินค่าปรับ จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นลูกหนี้ที่ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเดือนแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระดอกเบี้ยในหนี้เงินจำนวน ๔๙๙,๘๗๕ บาท นับแต่วันที่



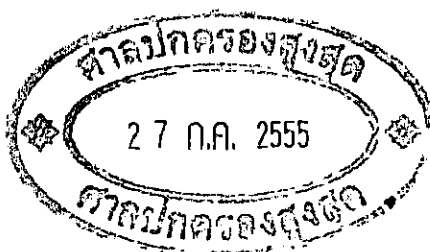
/๑๔ พฤศจิกายน...

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดีรวม ๑๙๔ วัน เป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑๙,๙๒๖.๕๒ บาท

สำหรับคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยของค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ผู้ฟ้องคดีจัดซื้อ มา เพื่อเตรียมจะใช้ในการก่อสร้างแต่ไม่ได้ก่อสร้างนั้น เห็นว่า ค่าเสียหาย ดังกล่าวเป็นความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจคาดเห็นหรือควรจะคาดเห็นได้ ผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่จำต้องรับผิดชอบตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอ ส่วนคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีนั้น ตามมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ศาลปกครองมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วน ของการชนะคดี ดังนั้น ค่าธรรมเนียมศาลซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องชำระในการฟ้องคดีต่อศาล จึงมิใช่หนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และการดำเนินคดีใน ศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินคดีได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องจ้างทนายความและไม่มี บทบัญญัติใดที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความตามที่ขอ

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๘๗๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงิน ๑๙,๙๒๖.๕๒ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๔๙๙,๘๗๕ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ โดยให้ชำระให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คำขออื่นให้ยก ให้คืนค่าธรรมเนียมศาล ตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี

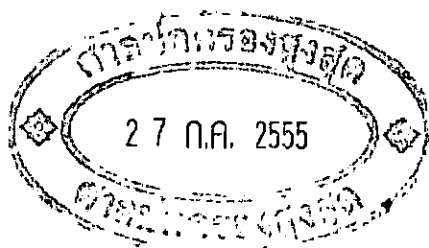
ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เป็นผู้ผิดสัญญาจ้าง ผู้ผิดสัญญาจ้าง คือผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง คือ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้า เนื่องจากผู้ฟ้องคดี เพิกเฉยไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดตักเตือนให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจงานอยู่ตลอดเวลา พบว่าผู้ฟ้องคดี ทิ้งงานไปบางช่วง และตามผู้ฟ้องคดีได้ขอขยายเวลาดำเนินการก่อสร้างและผู้ถูกฟ้องคดี



/ไม่สามารถ...

ไม่สามารถที่จะขยายเวลาตามที่ขอได้ เนื่องจากปัญหาความล่าช้ามิได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีขออนุญาตต้นท่อดรถถนนจากกรมทางหลวงแต่อย่างใด และในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการขออนุญาตอยู่นั้น ผู้ฟ้องคดีก็ยังสามารถที่จะดำเนินการในส่วนแผนงานหลักได้โดยไม่ต้องรอการอนุญาตและไม่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดียังมีความบกพร่องในส่วนของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยไม่ได้จัดหาวัสดุล่วงหน้าให้เพียงพอ ต้องรอวัสดุหลายวัน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีขาดความเอาใจใส่ไม่มีความชำนาญในงาน และในงานงวดที่ ๑ นั้น ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ (เหลือระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา ๑๐ วัน) และภายในระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินงานในงานงวดที่ ๒ ในส่วนใดๆ เลย และภายหลังสิ้นสุดสัญญา ผู้ฟ้องคดีก็ทำงานบ้าง หยุดบ้าง จนผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีว่า กรมทางหลวงได้อนุญาตแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ยังใช้เวลาในการดำเนินงานหลายเดือน จึงจะแล้วเสร็จ หากผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะปฏิบัติตามสัญญา เหตุใดจึงไม่ดำเนินงานในงานงวดที่ ๒ ในส่วนแผนงานหลักให้แล้วเสร็จภายในเวลาตามสัญญาจ้าง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ก็เป็นสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะเลิกจ้างหรือไม่ก็ได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีความผิดหรือมีความบกพร่องแต่อย่างใด และหากปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินงานในงานงวดที่ ๒ ซึ่งเป็นส่วนแผนงานหลักให้แล้วเสร็จให้เหลือเพียงในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำลังขออนุญาตจากกรมทางหลวงอยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจจะดำเนินการในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีพึงจะได้รับได้ แต่เมื่องานงวดที่ ๒ ในส่วนที่เป็นแผนงานหลัก ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ดำเนินการตามสัญญา จึงไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเกิดความเสียหายใดๆ อยู่แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจึงเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้องคดีนี้

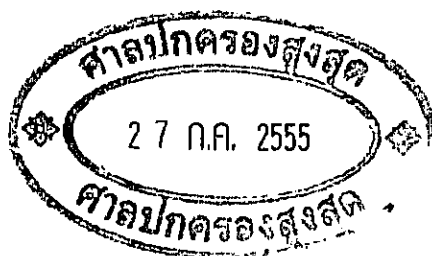
ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ผิดสัญญาจ้างคือผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๕ และหมู่ที่ ๑๖ และก่อสร้างที่เหลืออื่นๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการข้อกำหนดในสัญญาจ้างทุกประการ ซึ่งเป็นงาน



/ในงวดที่ ๒...

ในงวดที่ ๒ งวดสุดท้ายของสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว ได้เข้าก่อสร้างงานในงวดที่ ๑ ตามสัญญาและได้ปฏิบัติงานงวดที่ ๑ เสร็จตามสัญญา แต่ในงานงวดที่ ๒ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย ผู้ฟ้องคดีได้เข้าก่อสร้างปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีได้ทั้งหมด เพราะในแบบรูปและรายการข้อกำหนดในสัญญา จะต้องดินท่อดและวางท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ จุดที่ ๑ ที่ กม. ๑๒ + ๖๗๗ และจุดที่ ๒ ที่ กม. ๑๓ + ๔๙๗ ซึ่งตามกฎหมาย การจะดำเนินการดังกล่าวได้ จำต้องได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงก่อน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างและเป็นหน่วยงานราชการกลับไม่ขออนุญาตต่อกรมทางหลวง แต่ได้ส่งมอบพื้นที่ในเนื่องานงวดที่ ๒ งวดสุดท้ายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ทราบปัญหานี้มาก่อนทำสัญญา กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโดยมีอุปสรรคและกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งตามสัญญาผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่งได้มีหนังสือขออนุญาตดินท่อดและวางระบบประปา จุดที่ ๑ และจุดที่ ๒ ดังกล่าวข้างต้นต่อนายช่างแขวงทางชัยภูมิเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเหลือระยะเวลาอีก ๒ วัน ก่อนจะครบกำหนดตามสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่งจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงหนังสืออนุญาตจากกรมทางหลวงตามสำเนาหนังสือ ที่ ขย ๗๖๖๐๑/ว ๘๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ และสำเนาหนังสือที่ ขย ๗๖๖๐๓/๒๘๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ ประกอบกับคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับและบันทึกว่า สาเหตุที่ก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีขออนุญาตต่อกรมทางหลวงล่าช้า ตามสำเนาหนังสือ ที่ ขย ๗๙๙๐๑/ว (ที่ถูกคือ ที่ ขย ๗๖๖๐๑/๑) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘

สำหรับประเด็นที่อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขอขยายเวลาดำเนินการก่อสร้างและผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถที่จะขยายเวลาตามที่ได้ เนื่องจากปัญหาความล่าช้ามิได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีขออนุญาตดินท่อดถนนจากกรมทางหลวงแต่อย่างใด กรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของทางราชการ มีบุคลากรประกอบด้วยผู้ชำนาญการหลายด้าน แต่ในการดำเนินการจ้างทำของต่างๆ กลับบกพร่อง ไม่มีความพร้อมที่จะให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีเป็นเอกชนตระหนักถึงภาระและความรับผิดชอบ



/หากดำเนินการ...

หากดำเนินการในส่วนอื่นของสัญญาไปแล้ว แต่ในภายหลัง กลับปรากฏว่ากรมทางหลวง ไม่อนุญาตให้ทำการดินทอหลอดและวางท่อประปาในเขตทางหลวงหรืออนุญาตให้ทำ ในบริเวณอื่น ซึ่งอาจจะกระทบกับงานส่วนอื่นที่ได้กระทำมาบ้างแล้ว อันจะมีปัญหา และอุปสรรคในการเบิกจ่ายค่าจ้างอีกก็เป็นได้ ซึ่งงานทุกอย่างทุกประเภทในแต่ละงวดงาน ก็มีความสำคัญเป็นแผนงานหลักทั้งนั้น

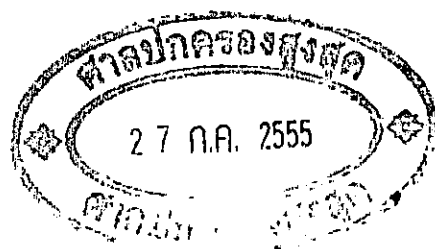
ประเด็นที่อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีขาดความเอาใจใส่ ทิ้งงานไปบางช่วง เพิกเฉย ไม่ดำเนินการ บกพร่องในส่วนของวัสดุอุปกรณ์และไม่มีความชำนาญงานนั้น ผู้ฟ้องคดี เป็นเอกชนประกอบอาชีพค้าขายรับเหมาก่อสร้าง ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามสัญญาทุกประการ หากการดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างในสภาพที่มีปัญหา ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ เพราะมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวหาตั้งที่กล่าวมาในประเด็นนี้ เห็นว่า ไม่ถูกต้องทั้งๆ ที่ตนเองเป็นฝ่ายบกพร่อง เป็นการกล่าวหาโดยไม่สุจริต

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีและ คัดค้านคำปรับให้ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่จะพึงมีพึงได้ต่อไป

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

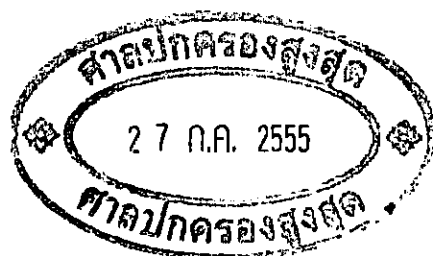
ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บ้านนาฝาย พร้อมก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำพร้อมท่อส่งน้ำดิบและปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๕ และหมู่ที่ ๑๖ ของตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๓,๙๙๙,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ จำนวน ๒ งวด คือ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๘ ของค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน ๑,๑๑๙,๗๒๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบแล้วเสร็จ และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)



/เป็นจำนวน...

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗๒ ของค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน ๒,๘๗๙,๒๘๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำในพื้นที่หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๕ และหมู่ที่ ๑๖ และก่อสร้างที่เหลืออื่นๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ สัญญากำหนดเริ่มทำงานภายใน วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำการก่อสร้างโครงการดังกล่าวและได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ชำระค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างงานในงวดที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ชย ๗๖๖๐๑/ว ๘๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงนายช่างแขวงทางหลวงชัยภูมิ เพื่อขออนุญาต ดันท่อลอดและวางท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ จุดที่ ๑ ที่ กม.๑๒+๖๗๗ และจุดที่ ๒ ที่ กม.๑๓+๔๙๗ และเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และหนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการในส่วนของการวางท่อจำหน่ายน้ำประปา ภายในหมู่บ้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ แขวงทางหลวง ชัยภูมิได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๕ ในฐานะ ผู้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินได้อนุญาตให้ดันท่อลอดทางหลวงและ วางท่อประปาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ ชย ๗๖๖๐๓/๒๘๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงหนังสืออนุญาตดังกล่าวและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ทำ หนังสือยืนยันและยินยอมเสียค่าปรับจนกว่าจะดำเนินการเสร็จ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งยืนยันต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการก่อสร้าง ต่อไปและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มี หนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ ชี้แจงผู้ฟ้องคดีว่า ปัญหาจากความล่าช้ามิได้เกิดจาก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีขออนุญาตดันท่อลอดถนน แต่เกิดจากผู้ฟ้องคดีไม่จัดหาวัสดุและขาดการ เอาใจใส่ ไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ ปลอมให้ผู้รับจ้างช่วงทำงานโดยไม่มีแบบแผน และแรงงานหยุดงานบ่อย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ ขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนและขอขยายเวลาก่อสร้างให้



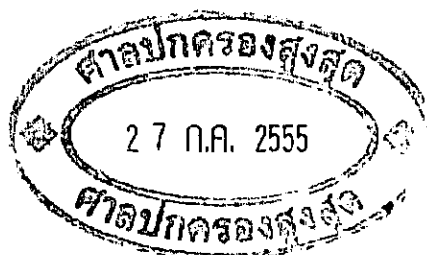
/เมื่อวันที่...

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานแล้ว ปรากฏว่างานยังไม่เสร็จเรียบร้อย จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำการแก้ไขปรับปรุงงานตามที่ได้รับแจ้งและได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงาน ในวันเดียวกัน แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ รวม ๒๗๙ วัน ค่าปรับวันละ ๓,๙๙๙ บาท รวมเป็นเงิน ค่าปรับทั้งสิ้น ๑,๑๑๕,๗๒๑ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ทำการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๗๖๓,๕๕๙ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดมิได้เป็นความผิดของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างในเนืองานงวดที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีได้ จึงยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ชย ๗๖๖๐๑/๘๘๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

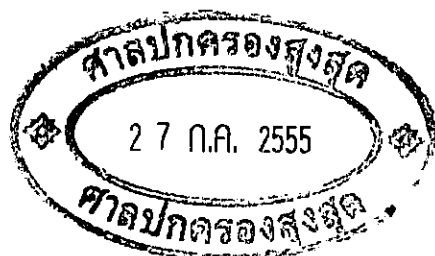
คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาเป็นเวลา ๒๗๙ วัน ค่าปรับวันละ ๓,๙๙๙ บาท เป็นเงินจำนวน ๑,๑๑๕,๗๒๑ บาท ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยคดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก่อนว่า การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้กำหนดเรื่องสัญญาและหลักประกันสัญญาไว้ในส่วนที่ ๔ โดยในข้อ ๕๙ กำหนดไว้ว่า ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อน การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบขององค์การบริหารส่วนตำบลในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อน ข้อ ๖๐

/กำหนด...



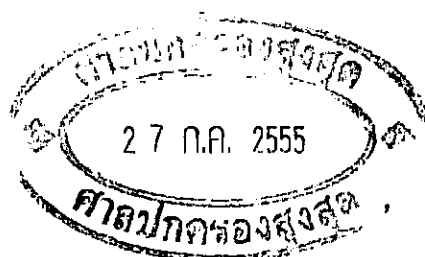
กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงโดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อน กรณีจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างและคู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น โดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อนและในข้อ ๖๑ กำหนดไว้ว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของประธานกรรมการบริหารที่จะพิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อนตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องขององค์การบริหารส่วนตำบล (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้องค์การบริหารส่วนตำบลระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบภายในสิบห้าวันนับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือองค์การบริหารส่วนตำบลทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐ ของสัญญาจ้าง กำหนดว่า ในกรณีที่มิใช่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่ การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



/ข้อเท็จจริง...

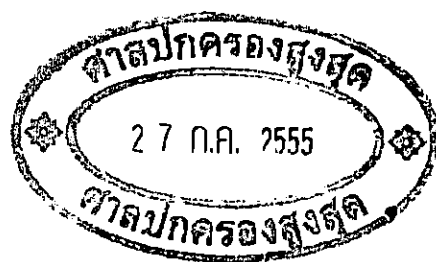
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามสัญญาจ้างพิพาทนี้มีกำหนดเวลาทำงานตามสัญญา ๑๒๐ วัน กำหนดเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยผู้ฟ้องคดีได้เริ่มทำงานจริงเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ และได้ส่งมอบงานในงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ชำระค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างงานในงวดที่ ๒ ซึ่งงานงวดดังกล่าวจะครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่งจะมีหนังสือ ที่ ชย ๗๖๖๐๑/ว ๘๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงนายช่างแขวง การทางชัยภูมิ เพื่อขออนุญาตดินท่อดลอดและวางท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ จุดที่ ๑ ที่ กม.๑๒+๖๗๗ และจุดที่ ๒ ที่ กม.๑๓+๔๙๗ ซึ่งแขวงการทางชัยภูมิได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๕ ในฐานะผู้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินได้อนุญาตให้ดินท่อดลอดทางหลวงและวางท่อประปาตามที่ขอได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ ชย ๗๖๖๐๓/๒๘๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงหนังสืออนุญาตดังกล่าวและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานในวันเดียวกัน กรณีดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาจ้างดังกล่าวนี้ กำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

แต่อย่างไรก็ตาม คดียังมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพียงใดนั้น กรณีดังกล่าวเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำเรื่องเพื่อขออนุญาตดินท่อดลอดและวางท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ ต่อนายช่างแขวงการทางชัยภูมิ ตามหนังสือ ที่ ชย ๗๖๖๐๑/ว ๘๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเหลือระยะเวลาอีกเพียง ๒ วัน ก็จะต้องครบกำหนดตามสัญญา และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ชย ๗๖๖๐๓/๒๘๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงหนังสืออนุญาตให้ดินท่อดลอดและวางท่อประปาในเขตทางหลวง อันเป็นการแจ้งผลการได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงเมื่อล่วงเลยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างมากกว่า ๔ เดือนแล้ว กรณีจึงเป็น



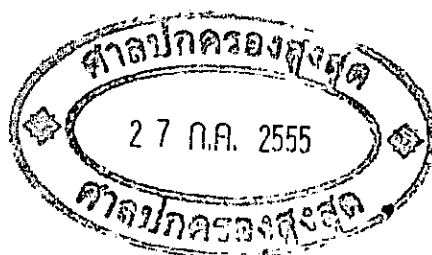
/ความบกพร่อง...

ความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโดยมีอุปสรรคและรบกวนสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการปฏิบัติตามสัญญาและเป็นความผิดหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งงานที่จ้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้นตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างประกอบกับข้อ ๖๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าปัญหาและอุปสรรคจากงานดินท่อดูดถนนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เป็นเรื่องงานเพียงเล็กน้อยของงานทั้งหมด และในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการขออนุญาตอยู่ ผู้ฟ้องคดีก็ยังสามารที่จะดำเนินการในส่วนแผนงานหลักได้โดยไม่ต้องรอการอนุญาตนั้น กรณีดังกล่าวเห็นว่า เมื่อในระหว่างกำหนดเวลาก่อสร้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดียังส่งมอบพื้นที่ในสภาพที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าผู้ฟ้องคดียังสามารถที่จะดำเนินการในส่วนแผนงานหลักได้โดยไม่ต้องรอการอนุญาตนั้น เหตุผลดังกล่าวไม่สามารถที่จะรับฟังได้และไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งหน่วยราชการควรจะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติตามสัญญาให้ถูกต้องก่อน แล้วจึงให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนและเป็นคู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาได้ ซึ่งในกรณีนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการตามข้อสัญญาได้อย่างแน่แท้แล้วและเป็นเหตุเนื่องจากความผิดของฝ่ายผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้อำนาจตามข้อ ๖๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ บอกเลิกสัญญาได้ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า กรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง แต่กรณีดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามที่ระเบียบกำหนดไว้แต่อย่างใด และในกรณีนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญา ก็มีได้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมที่จะเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นเมื่อความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะความผิดของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย เมื่อมิได้มีการบอกเลิกสัญญา จึงต้องถือว่าสัญญานั้นยังมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป สำหรับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะให้ผู้ฟ้องคดีทำการดินท่อดูดและวางท่อประปาในเขตทางหลวงตามจุดที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ในแบบแปลนก่อสร้างแนบท้ายสัญญาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รับอนุญาตจาก



/กรมทางหลวง...

กรมทางหลวงนั้น กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการที่จะให้ผู้ฟ้องคดีกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามที่พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ วรรคสาม และมาตรา ๔๘ กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และในกรณีนี้ หากผู้ฟ้องคดีทำการวางท่อประปามาถึงจุดที่ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ในแบบแปลนก่อสร้างแนบท้ายสัญญาแล้ว แต่ในภายหลังกลับปรากฏว่า ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินหรือผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๕ ในฐานะผู้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินไม่อนุญาตให้ทำการดันท่อลอดและวางท่อประปาในเขตทางหลวงหรืออนุญาตให้ทำการดันท่อลอดและวางท่อประปาในเขตทางหลวงในบริเวณอื่นที่มีระยะทางไกลกว่าที่ผู้ฟ้องคดีทำการวางท่อประปามาถึงจุดที่ถูกฟ้องคดีกำหนด ก็อาจจะมีปัญหาในส่วนอื่นตามมา อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีควรต้องทราบอยู่ก่อนการก่อสร้างแล้วว่า การวางท่อประปาและดันท่อลอดถนนในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ จะต้องมีการขออนุญาตจากแขวงทางหลวงชัยภูมิหรือจากผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๕ ในฐานะผู้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินเสียก่อน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโดยมีอุปสรรคและรบกวนสิทธิของผู้ฟ้องคดี ความล่าช้าในส่วนนี้จึงเป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีรวมอยู่ด้วยในการปฏิบัติตามสัญญาและเป็นการผิดหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งงานที่จ้าง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องขยายกำหนดเวลาก่อสร้างเท่ากับระยะเวลาที่พ้นวันสิ้นสุดสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ต้องขยายกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ขย ๗๖๖๐๓/๒๘๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงการอนุญาตให้วางท่อประปาและดันท่อลอดถนนในเขตทางหลวงรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๑๒๕ วัน โดยที่ข้อเท็จจริงในสำนวนรับกันว่าผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างงานในงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานก่อสร้างในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานในวันเดียวกัน อันเป็นการส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดแล้วเสร็จในสัญญา คือ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๒๗๙ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับผู้ฟ้องคดีวันละ ๓,๙๙๙ บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๑๑๕,๗๒๑ บาท โดยมีได้นำเหตุขัดข้องของผู้ฟ้องคดีในการส่งมอบงานในงวดที่ ๒ มาลดค่าปรับด้วย จึงเป็นการปรับผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน



/๑๒๕ วัน...

๑๒๕ วัน วันละ ๓,๙๙๙ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๘๗๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๘๗๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงิน ๑๙,๙๒๖.๕๒ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๔๙๙,๘๗๕ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ โดยให้ชำระให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คำขออื่นให้ยกให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ชอบแล้ว

พิพากษายืน

นายวิชาญ วรรณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

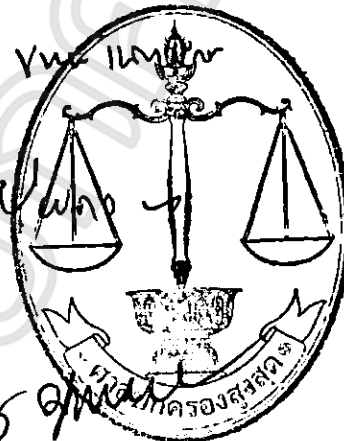
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายชาญชัย แสงศักดิ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายพนพล เสงเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายมนูญ ปุณณกริยากร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายอนุสรณ์ วีระภัทรานันท์

